

cumplimiento de la normatividad legal, poniendo en riesgo el patrimonio de los copropietarios.

**El incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) puede tener las siguientes consecuencias:**

- Sanciones económicas: La propiedad horizontal puede ser multada por el Ministerio del Trabajo. Las empresas que no cumplan con la realización de los simulacros, así como el plan de emergencia puede ser sancionado hasta por 500 salarios mínimos legales vigentes ( $500 \times 1.423.500 = \$711.750.000$ ) setecientos once millones setecientos cincuenta mil pesos.
  - Suspensión de actividades: En casos graves, el Ministerio del Trabajo puede ordenar la suspensión temporal de las actividades de la propiedad horizontal.
  - Responsabilidad penal: En casos de accidentes mortales o lesiones graves, los responsables de la propiedad horizontal pueden enfrentar procesos penales y civiles.
- f) **No se ha adoptado, ni implementado la ley de habeas data:** La no implementación de la ley de protección de datos, es sancionada por la superintendencia de industria y comercio en multas hasta por el valor de (2.000) dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes ( $\$1.423.500 \times 2000 = \$2.847.000.000$ ) dos mil ochocientos cuarenta y siete millones de pesos (Artículo 23 ley 1581 de 2012).

**CONSECUENCIAS DE LA NO IMPLEMENTACION DE LA LEY DE HABEAS DATA**

- Sanciones por la SIC hasta \$2.847.000.000 dos mil ochocientos cuarenta y siete millones de pesos y suspensión de actividades relacionadas con el manejo de datos
  - Demandas a la copropiedad, ante la SIC (Súper intendencia de industria y comercio) por los titulares de los datos, por daños y perjuicios
  - Riesgos y ataques cibernéticos
  - Perdida de contratar con proveedores que exigen altos estándares de protección de datos.
- g) **No se ha implementado la ley 1209 de 2008, reglamentada por los decretos 2171 de 2009 y por decreto 554 de 2015 para instalaciones acuáticas o estructura similar.**

Estos requisitos que deben cumplir las piscinas son encaminados a:

- Evitar accidentes y proteger la salud de los usuarios
- Prevención de Ahogamiento
- Cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por las autoridades competentes incluyendo, control de calidad del agua, manejo de residuos y desechos
- Responsabilidad del Administrador, ya que es el encargado de garantizar la seguridad de los usuarios y de cumplir con las normas de seguridad.

- Vigilancia: presencia de personal capacitado para supervisar y responder en caso de emergencia, durante el tiempo en que preste servicio al usuario. Igualmente personal capacitado para labores de mantenimiento y limpieza
- Equipos de Seguridad: Disponibilidad de equipos de seguridad, primeros auxilios y equipos de emergencias.
- Señalización clara y visibles de las normas de seguridad y de los riesgos potenciales
- Mantenimientos regulares y a sus alrededores y de los equipos para garantizar la seguridad y la higiene y saneamiento

## **SANCIONES POR LA NO IMPLEMENTACION DE LA LEY 1209 DE 2008 EN LAS PISCINAS**

Art.15 de la ley 1209 de 2008. *"Responsabilidad. Serán responsables las personas naturales o jurídicas que incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso de los menores a las piscinas o estructuras similares sin la supervisión de sus padres o sin la vigilancia de otro adulto distinto al personal de rescate salvavidas o rescatista que haya en el lugar"*

Art 16 ley 1209 de 2008. Sanciones:

- intervención por la autoridad de policía, sin perjuicio de cualquier otra acción legal, sanción administrativa o penal a que hubiere lugar.
- Multas hasta 1.500 salarios mínimos legales vigentes (1.500 X \$1.423.500= \$2.135.250.000) dos mil ciento treinta y cinco millones doscientos cincuenta mil pesos
- Cierre definitivo de la piscina

Las multas deberán ser canceladas en favor del municipio del lugar donde ocurriere la violación a la presente ley, las cuales serán destinadas a un fondo para la vigilancia y promoción del cumplimiento de esta norma.

**h) COBRO DE CUALQUIER TASA DE INTERES MORATORIO:** Se toma para el año 2024 los meses de octubre, noviembre y diciembre y se evidencia que la administradora no cobró, la tasa moratoria certificada por la superintendencia financiera.

| MES            | TASA COBRADA POR LA ADMINISTRADORA | TASA CERTIFICADA POR LA SUPER FINANCIERA |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| SEPTIMBRE 2024 | 2.02                               | 2.40                                     |
| OCTUBRE 2024   | 2.00                               | 2.35                                     |
| NOVIEMBRE 2024 | 2.00                               | 2.33                                     |

Para el año 2025, la administradora continúa cobrando cualquier tasa de interés moratorio sin cumplir con artículo 30 de la ley 675 y art 28 del RPH. A pesar que esta situación se la informé verbalmente cuando ingresé al consejo y se lo manifesté en forma escrita el 09 de junio. Se Extralimita en sus funciones la administradora al determinar una tasa diferente a la que debe ser cobrada por la ley, con el aval del revisor fiscal.

| MES        | TASA COBRADA POR LA ADMINISTRADORA | TASA CERTIFICADA POR LA SUPER FINANCIERA |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| MAYO 2025  | 1.50                               | 2.16                                     |
| JUNIO 2025 | 1.90                               | 2.13                                     |
| JULIO 2025 | 1.80                               | 2.07                                     |

Se observa que la administradora como responsable de la información contable y la contadora que es la que realiza las facturas de cobro, no cumple la normatividad legal, incumpliendo con sus funciones y con el aval del revisor fiscal, y lo más grave que pese a que esta actuación es reiterativa y persiste en el tiempo, lo omitió en su DICTAMEN (no le informó a la asamblea)

#### **CONSECUENCIAS DEL NO COBRO DE LA TASA DE INTERES MORATORIA CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.**

- Cobrar este interés que no es el certificado por la súper intendencia financiera y que tampoco ha sido aprobado en asamblea general, puede conllevar a que los procesos ejecutivos que se adelanten con los morosos sean fallados en contra de la urbanización por no contar con este certificado o acta pues es un requisito que exige el juez como anexo a la demanda.
- Detrimento patrimonial por no cobrar los intereses de mora a una tasa superior. Cuando legalmente tiene derecho a hacerlo. La copropiedad está dejando de percibir ingresos que le corresponden, lo cual afecta su flujo de caja y su sostenibilidad. La omisión de cobrar los intereses de ley, se debe a una negligencia, ya que esta situación se la he informado a la administradora en forma escrita y verbal. Podría enfrentar acciones legales por parte de los copropietarios, quienes podrían reclamar indemnización por los daños y perjuicios causados.

- i) **RETIROS EN EFECTIVO POR PARTE DE ADRIANA GUEVARA LA ADMINISTRADORA:** La administradora realiza retiros en efectivo de la cuenta de DAVIVIENDA por oficina y por cajeros electrónicos para pagos de proveedores y retiros con tarjeta debito de DAVIVIENDA para realizar compras. En consejos de administración de años anteriores, se le prohibió

[illegible]

- **Retiros en efectivo mes FEBRERO 2025** de la cuenta DAVIVIENDA para pago de proveedor JOAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS por valor de \$21.160.000 veintiún millones ciento sesenta mil pesos y compra con la tarjeta debito de DAVIVIENDA en la vaquita laureles el valor \$198.866 ciento noventa y ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos (compra que no se debió haber realizado con la tarjeta débito, ya que la administradora tiene un fondo de caja menor de \$1.000.000 para gastos menores) esta situación de compras con la tarjeta debito de DAVIVIENDA es reiterativa. Aun cuando se le informa a la administradora, que para eso es el fin de la caja menor que tiene asignado.

[illegible]

- **Retiros en efectivo mes MARZO 2025** de la cuenta DAVIVIENDA para pago de proveedor JOAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS por valor de \$8.110.000 Ocho millones ciento diez mil pesos y compra con la tarjeta debito de DAVIVIENDA en inversiones quintero por el valor \$641.200 seiscientos cuarenta y un mil doscientos pesos (compra que no se debió haber realizado con la tarjeta débito, ya que la administradora tiene un fondo de caja menor de \$1.000.000 para gastos menores) esta situación de compras con la tarjeta debito de DAVIVIENDA es reiterativa. Aun cuando se le informa a la administradora, que para eso es el fin de la caja menor que tiene asignado.

**EVIDENCIA DE RETIROS EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA CUENTA DAVIVIENDA (LIBRO AUXILIAR CONTABLE MARZO 2025)**

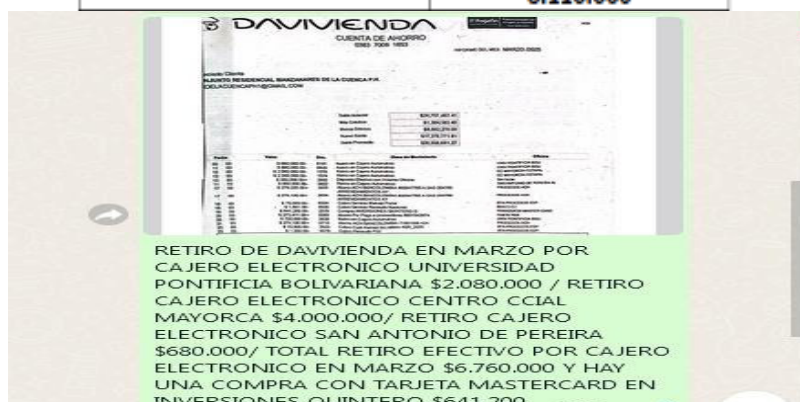
|        |                                |            |                                        |                                        |              |              |          |
|--------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 9120   | CUENTAS DE AHORRO              |            |                                        | 44,014,688.03                          | 1,385,945.08 | 8,862,779.08 | 36,538.3 |
| 912005 | DAVIVIENDA CIA 0003 / 000 1000 |            |                                        | 24,757,467.41                          | 1,384,503.48 | 8,062,219.08 | 17,279.7 |
| 0007   | 0002000044                     | 2025/03/31 | CARGOS BANCARIOS DEL MES DAVIVIENDA    | 0.00                                   | 0.00         | 111,079.08   |          |
| 0007   | 0002000044                     | 2025/03/31 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DAVIVIENDA    | 0.00                                   | 1,747.48     | 0.00         |          |
| 0007   | 0002000045                     | 2025/03/31 | CGI 2003/2025 CARTERA COLECTIVA ABIERT | 0.00                                   | 273,411.00   | 0.00         |          |
| 0002   | 0002000012                     | 2025/03/31 | INVERSIONES QUINTERO OSSA S.A.S.       | 0.00                                   | 0.00         | 641,200.00   |          |
| 0007   | 0002000013                     | 2025/03/31 | 03/03/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA SA | 0.00                                   | 0.00         | 680,000.00   |          |
| 0002   | 0002000013                     | 2025/03/31 | 11/03/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA SA | 0.00                                   | 0.00         | 680,000.00   |          |
| 0007   | 0002000013                     | 2025/03/31 | 13/03/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA SA | 0.00                                   | 0.00         | 2,000,000.00 |          |
| 0002   | 0002000013                     | 2025/03/31 | 13/03/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA SA | 0.00                                   | 0.00         | 2,000,000.00 |          |
| 0007   | 0002000013                     | 2025/03/31 | 14/03/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA SA | 0.00                                   | 0.00         | 680,000.00   |          |
| 0002   | 0002000013                     | 2025/03/31 | 20/03/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA SA | 0.00                                   | 0.00         | 720,000.00   |          |
| 0007   | 0002000013                     | 2025/03/31 | 25/03/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA SA | 0.00                                   | 0.00         | 1,350,000.00 |          |
| 0003   | 0002000048                     | 0002000001 | 2025/03/13                             | 220: PAGO PERIODO 202503 DESDE PLANIL  | 0.00         | 282,000.00   | 0.00     |
| 0003   | 0002000048                     | 0002000001 | 2025/03/17                             | 1412: PAGO PERIODO 202503 DESDE PLANIL | 0.00         | 279,225.00   | 0.00     |
| 0003   | 0002000048                     | 0002000001 | 2025/03/17                             | 3500: PAGO PERIODO 202503 DESDE PLANIL | 0.00         | 274,100.00   | 0.00     |
| 0003   | 0002000048                     | 0002000001 | 2025/03/21                             | 424: PAGO PERIODO 202503 DESDE PLANIL  | 0.00         | 274,100.00   | 0.00     |

El revisor fiscal lo mencionó en su informe mensual la misma situación de retiro en efectivo en marzo de 2025,

Se evidencian pagos al siguiente tercero con dineros retirados de la cuenta Davivienda y pagados.

Recomendación: Es muy importante que los pagos a proveedores salgan de la cuenta en transferencia directamente a cada proveedor nunca en efectivo o a través de la cuneta de la administración

| TERCERO                         | PAGOS MARZO EFECTIVO |
|---------------------------------|----------------------|
| JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS | 680.000              |
| JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS | 680.000              |
| JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS | 2.000.000            |
| JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS | 2.000.000            |
| JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS | 680.000              |
| JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS | 720.000              |
| JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS | 1.350.000            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>8.110.000</b>     |



- **Retiros en efectivo mes ABRIL 2025** de la cuenta DAVIVIENDA para pago de proveedor JOAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS por valor de \$15.030.000 Quince millones treinta mil pesos y compra con la tarjeta debito de DAVIVIENDA en inversiones quintero por el valor \$49.270 cuarenta y nueve mil doscientos setenta pesos, en D1 por \$264.110 doscientos sesenta y cuatro mil ciento diez pesos y compras elementos aseo y cafetería en Sodimac por \$1.664.000 un millón seiscientos sesenta y cuatro mil pesos (compras que no se debió haber realizado con la tarjeta débito, ya que la administradora tiene un fondo de caja menor de \$1.000.000 para gastos menores) El valor de la compra que excede los gastos menores de caja menor, se debió haber realizado vía transferencia bancaria. Esta situación de compras con la tarjeta debito de DAVIVIENDA es reiterativa. Aun cuando se le informa a la administradora, que para eso es el fin de la caja menor que tiene asignado

**EVIDENCIA DE RETIROS EN EFECTIVO DEL MES DE ABRIL 2025 DE LA CUENTA DAVIVIENDA (LIBRO AUXILIAR CONTABLE ABRIL 2025)**

|        |                               |            |                                     |                                |               |               |
|--------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1120   | CUENTAS DE AHORRO             |            | 30,538,355.44                       | 1,111,333.81                   | 17,120,231.88 | 20,529,451.37 |
| 112005 | DAVIVIENDA CTA 0383 7008 1853 |            | 17,275,771.81                       | 1,110,015.86                   | 17,120,231.88 | 1,260,551.37  |
| 0007   | 000000047                     | 2025/04/01 | GASTOS BANCARIOS DEL MES DAVI       | 0.00                           | 0.00          | 112,451.00    |
| 0007   | 000000047                     | 2025/04/30 | RENTIMIENTOS FINANCIEROS-DAVI       | 0.00                           | 550.06        | 0.00          |
| 0002   | 000000714                     | 2025/04/01 | SODIMAC COLOMBIA S.A.               | 0.00                           | 0.00          | 1,664,400.00  |
| 0007   | 000000735                     | 2025/04/01 | INVERSIONES QUINTERO OESA S.A.      | 0.00                           | 0.00          | 49,270.00     |
| 0002   | 000000736                     | 2025/04/16 | D1 SAS                              | 0.00                           | 0.00          | 264,110.00    |
| 0007   | 000000749                     | 2025/04/02 | 11/04/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA | 0.00                           | 0.00          | 500,000.00    |
| 0002   | 000000749                     | 2025/04/02 | 10/04/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA | 0.00                           | 0.00          | 350,000.00    |
| 0007   | 000000750                     | 2025/04/02 | 15/04/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA | 0.00                           | 0.00          | 1,000,000.00  |
| 0002   | 000000750                     | 2025/04/02 | 20/04/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA | 0.00                           | 0.00          | 2,000,000.00  |
| 0007   | 000000750                     | 2025/04/02 | 30/04/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA | 0.00                           | 0.00          | 1,380,000.00  |
| 0002   | 000000750                     | 2025/04/02 | 01/04/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA | 0.00                           | 0.00          | 4,000,000.00  |
| 0007   | 000000750                     | 2025/04/02 | 10/04/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA | 0.00                           | 0.00          | 1,500,000.00  |
| 0002   | 000000750                     | 2025/04/02 | 19/04/2025 JOHAN GILBERTO COMBARIZA | 0.00                           | 0.00          | 3,000,000.00  |
| 0003   | 000000879                     | 000000001  | 2025/04/07                          | 220 PAGO PERIODO 202504 DESDE  | 0.00          | 282,000.00    |
| 0003   | 000000880                     | 000000001  | 2025/04/16                          | 1412 PAGO PERIODO 202504 DESDE | 0.00          | 275,225.00    |
| 0003   | 000000881                     | 000000001  | 2025/04/16                          | 308 PAGO PERIODO 202504 DESDE  | 0.00          | 274,100.00    |
| 0003   | 000000882                     | 000000001  | 2025/04/23                          | 426 PAGO PERIODO 202504 DESDE  | 0.00          | 274,100.00    |

- **Retiros en efectivo mes MAYO 2025** de la cuenta DAVIVIENDA para pago de proveedor FERNEY ALONSO GONZALEZ RESTREPO **para compra de panel RCI** por valor de \$7.500.000 Siete millones quinientos mil pesos y compra con la tarjeta debito de DAVIVIENDA en la vaquita de laureles (sin soporte) por el valor \$70.679 setenta mil seiscientos setenta y nueve pesos, compra bold bicicletas Raúl por \$815.000 ochocientos quince mil pesos (compras que no se debió haber realizado con la tarjeta débito, ya que la administradora tiene un fondo de caja menor de \$1.000.000 para gastos menores) El valor de la compra excede los gastos menores de caja menor, se debió haber realizado vía transferencia bancaria. Esta situación de compras con la tarjeta debito de DAVIVIENDA es reiterativa. Aun cuando se le informa a la administradora, que para eso es el fin de la caja menor que tiene asignado

[illegible]

| FECHA        | VALOR            | DETALLE                                                      |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 07-May       | 1,800,000        | RETIRO CAJERO ELECTRONICO CC MAYORCA                         |
| 15-May       | 2,000,000        | RETIRO CAJERO ELECTRONICO CC MAYORCA                         |
| 15-May       | 1,780,000        | RETIRO CAJERO ELECTRONICO CC MAYORCA                         |
| 16-May       | 220,000          | RETIRO CAJERO ELECTRONICO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
| 22-May       | 1,200,000        | RETIRO CAJERO ELECTRONICO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
| 23-May       | 500,000          | RETIRO CAJERO ELECTRONICO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
| <b>TOTAL</b> | <b>7,500,000</b> |                                                              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| ENVIGADO, 8 DE MAYO DE 2025         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                | \$ 7.500.000       |
| FERNEY GONZALEZ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                |                    |
| SIETE MILLONES QUINIENTOS PESOS M/L |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                |                    |
| manizánarés                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                | COMPROBANTE EGRESO |
| NIT 901.458.152-6                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                | 772                |
| <b>FACTURAS</b>                     | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                | <b>VALOR</b>       |
| 433                                 | <p style="text-align: center;">COMPRA PANEL RCI</p> <p>ojo sale de la cuenta de DAVIVIENDA favor antorar para reclamar a la aseguradora cuando se renueve. Sale el dinero de prestamo de adriana los retiros varios de dicho mes es para cubrirme el prestamo</p> |          |             |                                | \$ 7.500.000       |
| TRANS.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                | VALOR              |
| BANCO DAVIVIENDA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                | \$ 7.500.000       |
| ELABORADO                           | REVISADO                                                                                                                                                                                                                                                          | APROBADO | CONTABILIZA | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |                    |
| CC / NIT.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                |                    |
| DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EGRESO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             | DETALLE DEL PAGO               |                    |